

1500144-18.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026964/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 15949381 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 510/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2026964 - 05º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500144-18.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500144-18.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2026964/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 15949381 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 510/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2026964 - 05º D.P. SUMARE, 510/21/928 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANE LIMA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

GIOVANE LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 79/80).

Defesa preliminar (páginas 105/109). Notificação (página 111). Recebimento da denúncia (página 112). Citação pessoal (página 130). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 153 e 235/236). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 235/236), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) ilicitude da prova; b) atenuante da confissão; c) aplicação benéfica da pena (páginas 226/234).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 84/86).

Indisfarçável a autoria.

Explico.

O réu, em seu interrogatório judicial, admitiu que, realmente, mantinha aquela grande quantidade de entorpecentes, mediante paga de R\$ 300,00 (trezentos reais), quantia oferecida por terceira pessoa, que conheceu como motorista de transporte por aplicativo e pactuou o depósito daqueles estupefacientes (páginas 235/236), que, obviamente, seriam destinados ao consumo de terceiros, pela quantidade e pela variedade.

Então, certo que o denunciado, confessadamente, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 958 (novecentas e cinquenta e oito) porções de cocaína e 1.315 (mil e trezentas e quinze) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, totalizando cerca de 4,200 Kg (quatro quilos e duzentos gramas) de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os agentes públicos afirmaram que houve autorização para a entrada ao imóvel, inclusive de familiares do acusado (páginas 153 e 235/236).

Ninguém foi arrolado pela Defesa, para negar que isso aconteceu.

Lembra-se que o réu asseverou, em interrogatório, que o seu pai, a sua irmã e a sua esposa estavam em casa, familiares que poderiam ter sido facilmente ouvidos em audiência a respeito do ingresso à residência.

Note-se, ainda, que, em sede de habeas corpus, junto ao Superior Tribunal de Justiça, a Exma. Sra. Ministra Relatora destacou que não foi contestada a versão dos policiais de que a entrada na residência do denunciado teria sido precedida de autorização, daí que não verificou, prima facie, ilegalidade (página 214). Difícil acolher a tese de nulidade da prova, sem indicação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que colocasse em xeque os depoimentos dos funcionários públicos.

Prevalece, assim, a certeza possível de que, de fato, aqueles que estavam em casa permitiram o seu acesso à polícia e havia justa causa para a diligência no interior da residência, ante a notícia segundo a qual lá havia o armazenamento de drogas pelo réu, o que se confirmou.

Tudo isso considerado, hígida a condenação, conforme a imputação lançada na exordial acusatória.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela quantidade e pela lesividade de uma das drogas, de efeito extremamente viciante e alucinógeno (cocaína), exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos).

Em segunda fase, o réu é reincidente (proc. nº 0003194-88.2009.8.26.0229 - página

39, com data real de fim da execução em 29/02/2016 – página 45), mas confessou a autoria delitiva, daí que uma circunstância legal compensará a outra, como ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (a reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, tendo em vista a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra GIOVANE LIMA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos de reclusão, regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face de quem reitera na violação dos bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra. Ante a existência de habeas corpus (páginas 211/225), comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA